诚谏镇大新村“3•29”伐木事故调查报告

2022-08-29 17:05　来源：岑溪市应急管理局

2022年3月29日17时30分左右，岑溪市诚谏镇大新村石鹅肚（小地名）发生一起伐木工人被树木打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，岑溪市人政府办、应急局、林业局、公安局、总工会、诚谏镇人民政府等单位人员成立诚谏镇大新村“3·29”伐木事故调查组（以下简称事故调查组组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立诚谏镇大新村“3·29”伐木事故调查组的通知》（岑政办发〔2022〕34号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对因及存在的问题提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2022年3月29日17时30分许

(二)事故发生的地点

岑溪市诚谏镇大新村石鹅肚（小地名）山场

(三)事故发生单位

伐木个人经营投资人高*贵，男，身份证号：450481198410****14，广西岑溪市安平镇中庆村四组人。

(四)事故类型

物体打击

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者侯*云,男，40岁，瑶族，身份证号：452327198207****36 ，户籍地址:广西灌阳县灌阳镇鱼塘村竹坪屯人，人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币伍拾万元整（¥500000.00），主要包括侯*云的死亡赔偿金、丧葬费、父母的赡养费及精神抚慰金等事故的

（七）事故现场概况

事故现场位于岑溪市诚谏镇大新村石鹅肚（小地名）山场，该山场种植的林木全部为桉树，按国家林业图斑分配该事故现场地点为诚谏4林班作业区30.1小班，按岑溪市中林林业发展有限公司内部管理的林业图斑分配该事故现场地点为七坪工区大新8林班1-3小班，现场中心22° 57′36″，东经111° 18′5″，中心点呈西向东斜坡，坡度约70度，现场遗留有一棵顺着坡度摆放在地面长约15米的伐倒树，根部朝西，尾树木尾部旁边遗留有血迹，旁边北面有几棵未被砍伐的桉树木，其中一棵树冠枝叉部分被折断，现场周边未发现有其他痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故伐区林木业主单位基本情况

事故伐区林木业主单位为广西中林国控投资有限公司，企业信用代码：91450000MA5Q1T8N34，组织机构代码：MA5Q1T8N3；法定代表人：址：南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心8号楼10层；成立于2020-11-10，注册资本为200000万人民币；企业类型：其他有限责任公司；经种子生产经营；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以自有资金从事投资活动；人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；森林改培；木材加工；木材销售；林业产品销售；农副产品销售；林性活动；竹材采运；竹制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆制造；纸制造；纸制品销售；竹制品销售；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），目前，该公司经营状态存续。

（二） 事故伐区林木管理单位基本情况

事故伐区林木业主单位广西中林国控投资有限公司文件指定该伐区由岑溪市中林林业发展有限公司进行日常全面管理，因此该伐区林木岑溪市中林林业发展有限公司，统一社会信用代码：91450481768944404M(1-1)，注册资本：叁仟伍佰万圆整，类型：有限责任公司（非自然的法人独资），成立日期2005年01月14日，法定代表人:何*华,营业期限2005年01月14日至2035年01月13日，住所:岑溪市沿江路140号水安围：造林；松树、桉树、相思、木荷苗木的培育；木材、木制品的生产、加工、销售；林副产品、林化产品（危险品除外）、化工产品(危险品产品（粮食、种子除外）的购销；林业技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。），目前，该公司经营状

（三）事故伐区林木采伐承包基本情况

2022年1月14日广西林权交易股份有限公司电子交易平台公开挂牌竞价广西中林国控投资有限公司名下的七坪工区大新8林班1-3小班167目，当天严*杰（男，身份证号：450481199211****73，广西岑溪市安平镇治垌村七坪一组人）在平台上交纳了竞价保证金88300元准备对该项由于该砍伐项目竞价太高，严*杰认为无利可图想退出竞标，而高*贵（男，身份证号：450481198410****14，广西岑溪市安平镇中庆村四组人图，想竞标获得此项目的采伐权，于是与严*杰口头协商继续以严*杰的名义参与竞标，并于当天严*杰以1123000元的价格中标获得该伐区桉树天高*贵将竞标保证金88300元退还给严*杰，并于2022年1月19日以严*杰的名义与广西中林国控投资有限公司签订了《活立木销售合同号:ZLGK04S[2022]***5），合同标的采伐地点为七坪工区大新8林班1-3小班167亩（该公司内部林班图分配地点），合同约定在采伐作业过程管理由乙方负责。签订合同后高*贵凭着严*杰签订的《活立木销售合同》、《成交通知书》及《货款收讫通知书》到广西中林国控投资有限公管理业主单位岑溪市中林林业发展有限公司领取采伐设计书等相关办证材料，自行到林业部门办理《林木采伐许可证》等相关许可证件， 202溪市林业局审核了该山场桉树的采伐许可，并向岑溪市中林林业发展有限公司出具《林木采伐许可证》（NO：45048108220****12）；2022年汇同严*杰一起到岑溪市林业局签领了《林木采伐许可证》、《林木采伐伐区安全生产告知书》和《林木采伐管理责任书》，所有手续办结后严高*贵独自经营采伐，其没有参与事故伐区的经营采伐。高*贵在取得《林木采伐许可证》后，于3月10日雇请了伐木施工人员卿*正（男，452327198312****53，广西灌阳县灌阳镇鱼塘村茶园屯人）、昌*平（男，身份证号码：452327197609****35，广西灌阳县灌阳镇鱼塘村茶园（男，身份证号码：450327199102****33，广西灌阳县灌阳镇鱼塘村茶园屯人）、死者侯*云和谢*富（男，身份证号码：452327196503****11灌阳镇鱼塘村老山屯人）等5名伐木工人进场开工伐木，并聘请余*南（男，身份证号码：450481199108****12，广西岑溪市安平镇古院村下古木现场进行管理，高*贵没能提供安全生产费用提取及使用台帐，没有严格按要求对伐木工人进行安全教育和培训，没有为伐木工人提供符合行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用，致使伐区不具备伐木作业的安全生产条件。

该伐区业主单位是广西中林国控投资有限公司，业主指定的管理单位是岑溪市中林林业发展有限公司，该伐区中标人是严*杰，《林木是以岑溪市中林林业发展有限公司名义办理，《林木采伐伐区安全生产告知书》、《林木采伐管理责任书》是由严*杰签字，该伐区的采伐作人是高*贵，采伐作业人员的保险是由高*贵购买。

（四）监管部门安全生产履职情况

1、事故发生地点属岑溪市诚谏镇辖区，经调取诚谏镇人民政府有关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落和人员负责安全生产管理工作，在2022年的安全生产工作中认真执行市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，定业进行安全生产检查，其中今年3月15日，诚谏镇林业站对事故伐区进行了安全生产检查1次，告知高*贵采伐要按《森林采伐作业规程》进

业，并对高*贵发放了《告知书》，会议有签到、检查有记录、开展工作有照片，安全生产工作履职到位，但没有对伐区的隐患进行闭环管理作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高。

2、岑溪市林业局是森林采伐行业的主管部门，岑溪市林业局依法对该伐区签发了《林木采伐许可证》、《林木采伐伐区安全生产告知采伐管理责任书》，但对伐木作业现场监督检查少，在告知后未能对该伐区是否落实安全生产主体责任实行闭环管理。

（五）事故发生经过及应急处置情况

2022年3月29日，高*贵组织的5名伐木工人在没有佩戴安全帽和采取其它安全防护措施的情况下，在该伐区开展采伐工作，按照分工，工人卿*正和量尺员昌*平为一组；持油锯的伐木工人谢*和量尺员侯*云（死者）为另一组，各组按分工在伐区内相距不远的地点开展伐木作业*正把一棵桉树锯断，该树搭挂在下方未采伐的树木上，形成搭挂树。17时30分许，另一伐木小组量尺员侯*云没有事先排查周边的安全隐患，存在的危险因素，走到该搭挂树下方进行量尺作业，此时，天空突然刮起大风将搭挂树吹倒，导致侯*云被吹倒的搭挂树砸中头部受重伤。

17时40分许，筋竹镇人民政府接到事故报告，18时15分，筋竹镇卫生院的救护车到达事发现场，受重伤的侯*云经医生现场抢救无效死亡许，岑溪市应急管理局、筋竹镇政府、筋竹派出所等单位人员迅速赶到现场，依职责开展各项应急处置工作，迅速做好事故现场勘查、事故作，并责令高*贵立即停工，全力开展安全隐患排查，配合事故调查和做好善后工作，安抚家属情绪，确保社会的稳定。经在场人员确认，事镇辖区，筋竹镇领导马上电话通知诚谏镇政府领导，后诚谏镇政府干部、诚谏派出所民警赶到事故现场积极开展事故善后工作。2022年3月31日家属协商一致签订了赔偿协议，高*贵一次性赔付50万元给死者家属，目前赔偿费用已全部支付完毕，善后工作已处理结束。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故的直接原因

侯*云安全意识淡薄，没有注意自身的安全，作业时没有排查周边的安全隐患，未发现危及人身安全的隐患情况，隐患排查治理不到位直接原因。

（二）事故的间接原因

1、违章作业。侯*云作业时没有依法佩戴安全帽等个人安全防护用品，加重了事故后果。

2、安全生产资金投入不足不具备安全生产条件。高*贵作为伐木项目的实际投资人，没有履行合同约定的安全生产责任，没有提供必要全生产管理，没有对伐木工人进行安全教育和培训，现场安全管理不到位。

3、合同履约不到位。岑溪市中林林业发展有限公司是该伐区的业主管理单位，没有督促高*贵落实合同约定的安全生产管理责任。

(三)事故性质

经事故调查组调查认定：诚谏镇大新村“3·29”伐木事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任和处理建议

（一）侯*云没有注意自身的安全，作业时没有依法佩戴安全帽等个人安全防护用品，没有排查周边的安全隐患，未发现危及人身安全违反了《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）和《中华人民共和国安全生产法》第五十五条和第五十七条的规定，对事故发生负直接责任故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）高*贵作为伐木项目的实际投资人，没有投入资金为伐木工人提供安全帽等个人安全防护用品，没有对伐木工人进行安全教育和全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第二十八条、第四十五条项的规定，对事故的发生负直接管理责任，建议门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）岑溪市中林林业发展有限公司履行合同不到位，对事故的发生负间接管理责任，建议由岑溪市林业局约谈该公司主要负责人，督生产管理工作。

（四）事故的发生说明属地镇政府的安全生产监管工作仍有待加强，建议岑溪市安委会对诚谏镇政府分管领导进行警示约谈，督促其加产管理工作。

（五）岑溪市林业局作为行业主管部门，对行业安全管理不到位，建议岑溪市安委会领导对岑溪市林业局的分管领导进行警示约谈，督的安全生产管理工作。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，切实做好伐木行业安全生产工作，更好地防范安全生产事故的发生，保护群众生命财产安全，建议做好以下工作:

（一）岑溪市中林林业发展有限公司要加强中标业主伐木的安全管理，督促伐木业主落实安全生产责任，严防违章作业、冒险作业等行为

（二）岑溪市林业局要将各镇辖区内《林木采伐许可证》的发放情况及各伐区的简要情况书面函告属地镇政府，加强对属地镇政府在林管方面的业务指导，同时，进一步落实行业监管的主体责任，齐抓共管落实伐区的安全生产管理工作。

（三）属地镇政府要按属地监管原则，加强对辖区伐木行业的监管，要经常性对辖区内的林木采伐作业现场进行巡查，发现问题或隐患不能处理的要及时书面移送岑溪市林业局，由岑溪市林业局作出处理。

诚谏镇大新村“3·29”伐木事故调查组

二0二二年八月十七日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图